

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אוהד טל
שמחה רוטמן
צבי ידידיה סוכות
מיכל מרים וולדיגר
משה סולומון
טלי גוטליב
לימור סון הר מלך
משה גפני
יצחק פינדרוס
יעקב אשר
אליהו ברוכי

פ/25/4156

הצעת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות (תיקון – מועד הבחירות),
התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד–2023,¹
בסעיף 1 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "כ' בשבט התשפ"ד (30 בינואר 2024)"
יבוא "י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024)";

(2) סעיף קטן (ב) – בטל;

(3) סעיף קטן (ג) – בטל.

דבר הסבר :

בימים אלו, נמצאת מדינת ישראל במלחמה להגנת יישוביה וגבולותיה שנפרצו בשמחת תורה על ידי האויב - ארגון הטרור חמאס. במלחמה זו מוכיח הציבור הישראלי את עוז רוחו בלחימה ובמסירות נפש גדולה ומתגלה כוח האחדות של העם בישראל והערבות ההדדית בין החלקים השונים בחברה הישראלית. ימים אלו אינם ימים המתאימים לקיומם של בחירות לשלטון המקומי. העיסוק במחלוקות ובפלגנות עלול

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 22.

חלילה לפגום ברוח הגדולה המתגלה בימים אלו.

נכון למועד הגשת הצעת החוק (א' טבת התשפ"ד, 13 בדצמבר 2023) רבים מבעלי זכות הבחירה עדיין מגויסים ולפי ההערכות כעת – רבים צפויים להישאר מגויסים גם בתאריך ה-30 בינואר.

שהייה בחזית הלחימה עלולה לפגוע בזכות האזרחית הבסיסית לבחור, אך פוגעת ביותר גם בזכות להיבחר. רבים מן המועמדים המוניציפליים, מכל המפלגות, מגויסים, והיכולת שלהם להציע את עצמם כמועמדים ולהכין את עצמם לקראת הבחירות נפגעת בצורה אנושה ולכן לא יקבלו הזדמנות שווה להשתתף בבחירות.

על פי חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד–2023, המקורי יש יכולת בידי הממשלה לדחות את מועד הבחירות לתאריך המוצע בחוק זה, כ' בשבט התשפ"ד (30 בינואר 2024), אך אין בסמכות זו בכדי לגרוע מכוחו של המחוקק לומר את דברו בנושא. יש לציין כי עומדות ותלויות בבית המשפט העליון עתירות נגד החלטה זו של אי-דחיית מועד הבחירות.

בחירות בעת הזו פוגעות באחדות העם ומייצרות אווירה שלילית. העובדה שרבים מן המועמדים ואף רבים מן המצביעים קרואים למילואים עלולה להוות פגיעה קשה בדמוקרטיה ובזכות לבחור ולהיבחר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג בטבת התשפ"ד (25.12.2023)